<u>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</u>

entre

TELEFÓNICA CHILE S.A.

Y

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

En Santiago, a 21 de febrero de 2023, entre, por una parte, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. , persona jurídica del giro de las telecomunicaciones, Rol Único Tributario N° 92.580.000-7, en adelante e indistintamente "Proveedor" o "ENTEL", debidamente representada en este acto por don Sebastián Domínguez Philippi, chileno, ingeniero, cédula nacional de identidad N°10.864.289-0 y don Pablo Guerrero Reyes, chileno, ingeniero, cédula nacional de identidad Nº 10.337.935-0 todos con domicilio para estos efectos en Av. Costanera Sur 2760, piso 22, comuna de Las Condes, Santiago; y, por la otra, TELEFONICA CHILE S.A., persona jurídica del giro telecomunicaciones, RUT N° 90.635.000-9, en adelante también e indistintamente denominada "Telefónica" o el "Cliente", debidamente representada en este acto por don Rafael Zamora Sanhueza, chileno, casado, ingeniero, cédula de identidad número 9.672.415-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Providencia N° 111, comuna de Providencia, Región Metropolitana, se ha convenido el presente Contrato de Prestación de Servicios, en adelante e indistintamente el "Contrato" o el "Contrato Marco":

1. <u>ANTECEDENTES</u>

Entel es una sociedad con giro en el sector de las telecomunicaciones en Chile. Sus oficinas principales se ubican en el domicilio social indicado en la comparecencia, sin perjuicio de otras sedes y sucursales que se encuentran ubicadas a lo largo del país.

Telefónica es una sociedad anónima con giro en el sector de las telecomunicaciones en Chile. Sus oficinas principales se ubican en el domicilio social indicado en la comparecencia, sin perjuicio de otras sedes y sucursales que se encuentran ubicadas a lo largo del país.

ENTEL VERIFICADO JLM GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

2. <u>OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO</u>

Por el presente acto, las partes comparecientes convienen en regular la forma en que el Proveedor realizará la prestación de los servicios de telecomunicaciones que se detallan en el Anexo N° 1 y aquellos que a futuro se vayan integrando mediante Ordenes de Servicio y/o Anexos, que requiere el Cliente para el desarrollo de sus propias actividades, en adelante los "Servicios", todo lo anterior según se precisa en este Contrato; así como también las demás responsabilidades, derechos y obligaciones que nacen con motivo de la suscripción del presente instrumento, de sus Anexos y en especial de las Ordenes de Servicio correlativamente numeradas, suscritas en documentos separados, en las que se establecerán las condiciones particulares para cada Servicio, ya sean ellas comerciales, técnicas o cualquier otra materia que sea necesaria de acordarse en su oportunidad. Cada una de dichas Ordenes de Servicio y/o Anexos se regirán por este Contrato solo si se encontraren suscritas por ambas partes y solo podrán ser modificadas por una nueva Orden de Servicio y/o Anexo, revocatorio o sustitutivo de este, manteniéndose permanente la misma numeración correspondiente al Servicio respectivo en cada caso.

Ninguna de las cláusulas de este Contrato crea o tiene por objeto crear una asociación de personas, asociación conjunta (“joint venture”) u obligación fiduciaria entre las partes del mismo.

El Proveedor declara y garantiza al Cliente: (i) encontrarse facultada para la suscripción de este Contrato y contar con las autorizaciones necesarias, por lo que no requiere de ninguna aprobación de terceros o del Estado, ni se encuentra imposibilitado técnico o jurídicamente para suscribir el presente Contrato.

Las PARTES dejan constancia que ninguno de los acuerdos contenidos en el presente instrumento, ni la ejecución de los mismos, ni los eventuales intercambios de información a que esta pueda dar lugar, implican ni implicarán, ya sea expresa o implícitamente, que las PARTES dejen de desempeñarse como entidades competitivas completamente independientes, una de la otra, en el mercado de los servicios intermedios de telecomunicaciones, tal cual como lo han venido realizando hasta la fecha. También las PARTES dejan constancia que ninguno de los acuerdos contenidos en el presente

ENTEL VERO JLM GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

instrumento, ni la ejecución de los mismos, ni los eventuales intercambios de información a que esta pueda dar lugar, implican ni implicarán, ya sea expresa o implícitamente, que las PARTES lleven a cabo coordinaciones o actuaciones conjuntas, de ningún tipo, en asuntos relevantes competitivos, asuntos en los cuales las PARTES adoptarán sus propias e independientes decisiones acorde son sus propias políticas y estrategias de marketing y comercialización de sus productos y servicios, en el mercado de los servicios intermedios de telecomunicaciones, tal cual como lo han venido realizando hasta la fecha.

3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Las especificaciones y detalles de todos y cada uno de los Servicios que se someterán al presente Contrato, se encuentran incorporados en el Anexo N° 1 y se contendrán en cada una de las Ordenes de Servicio que se suscriban para este efecto, lo anterior sin perjuicio de lo expresado en cualquier eventual modificación de los mismos, la que deberá realizarse siempre mediante la suscripción del respectivo formato de Orden de Servicio, adjunta como Anexo 2 y debidamente suscrita por las partes y remitida ésta última vía correo electrónico.

Los Anexos del presente Contrato son los siguientes:

- Anexo N° 1: Listado de Servicios prestados al Cliente
- Anexo N° 2: Formato de Orden de Servicio

Para todos los efectos relacionados con el presente Contrato, en especial para la aplicación e interpretación de los pactos que han acordado las partes, estas disponen que el orden de precedencia de los documentos contractuales, que deberá aplicarse cuando exista contradicción entre uno o más de ellos, será el siguiente:

1) El Contrato,
2) sus Anexos y
3) las Órdenes de Servicio correspondientes.
4) La correspondencia escrita intercambiada entre las partes, incluidos correos electrónicos y los documentos adjuntos a ella, con sus consultas y respuestas aclaratorias, considerando con una mayor prelación entre estas las de fecha más reciente.

ENTEL VERIFICADO GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

4. PRECIOS DE LOS SERVICIOS

El precio de cada Servicio y el costo por la habilitación de los mismos se especificarán en el Anexo 1 y en cada Orden de Servicio que se suscriba en su oportunidad. Al precio de los Servicios deberá sumarse el IVA (Impuesto al Valor Agregado) correspondiente.

El pago de los precios que se estipulen en Unidades de Fomento será realizado en pesos chilenos, moneda nacional de curso legal, según el valor que tenga la Unidad de Fomento el día de emisión de la factura respectiva. Los precios que se estipulen en dólares, salvo mención expresa en contrario, se entenderá que corresponderán a dólares de los Estados Unidos de América (US$), que para los efectos del pago en pesos chilenos se transformarán al valor del dólar observado e informado por el Banco Central de Chile el día de emisión de la respectiva factura.

4.1 Incremento o disminución de los Servicios o plazo contratado durante la ejecución del presente Contrato

Si durante la vigencia del presente Contrato, el Cliente solicita el incremento o disminución de los Servicios, deberá efectuar la solicitud vía correo electrónico, detallando al Proveedor el nuevo volumen de los Servicios y velocidades que propone contratar y el plazo de los mismos. El Proveedor deberá pronunciarse respecto de la solicitud del Cliente dentro del plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la recepción de la solicitud y en caso de existir acuerdo deberán suscribir la respectiva Orden de Servicio según formato del Anexo 2 y/o Anexo, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

4.2 Caso de incremento de los Servicios y sus características

Si el Cliente decide incrementar los Servicios y el Proveedor decide otorgárselo, se modificará el Precio de los Servicios, o, de ser el caso, cualquier otro concepto que pudiera ser aplicable mediante la suscripción del respectivo formato de Orden de Servicio, que se adjunta como Anexo 2 de este Contrato, la misma que será remitida vía correo electrónico entre las partes, a partir de la fecha de inicio de los Servicios por parte del Proveedor. Se deja establecido que la provisión del incremento de los Servicios y/o sus características, solicitados por el Cliente, están sujetos a la disponibilidad técnica del Proveedor.

ENTEL VERIFICADO GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

La factura y/o nota de débito se emitirán a más tardar el mes subsiguiente de iniciado los Servicios y contendrá el valor proporcional de los Servicios, por los días transcurridos desde la fecha en que se inició la operación o se efectuó el incremento.

4.3 Caso de disminución de los Servicios o del plazo de contratación de los mismos:

Si el Cliente solicita disminuir la cantidad de los Servicios o el plazo de contratación de estos, con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de la contratación inicial o cualquiera de sus prórrogas, deberá informarlo al Proveedor vía correo electrónico, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha prevista para la disminución de los Servicios.

En los casos anteriores, en caso de que la disminución de servicios ocurra durante la vigencia del plazo de inicial, convenido , el Cliente deberá pagar a ENTEL a título de indemnización convencional, una suma igual a la renta mensual de dicho Servicio, multiplicada por el número de meses que falte para cumplir el plazo mínimo de vigencia acordado. Dicha indemnización deberá ser pagada por el CLIENTE dentro de los 30 días siguientes a su cobro por parte de ENTEL.

5. FACTURACION Y PAGO

Dentro de los primeros diez (10) días corridos de cada mes, el Proveedor procederá a enviar las respectivas facturas por el monto a pagar por los Servicios prestados.
Una vez recibida la factura, el Cliente dispondrá de ocho (8) días corridos, contados desde la recepción de ésta, para aprobarla o impugnarla, de conformidad con lo establecido en la Ley N°.19.983.
Dichas facturas serán pagadas por el Cliente dentro del plazo máximo de 30 (treinta) días corridos, contados desde la fecha de la recepción de la respectiva factura. Si el último día del plazo fuere un día inhábil, según lo señalado en la cláusula 7.1, el vencimiento se prorrogará hasta las 12:00 horas del día hábil inmediatamente siguiente.

Si el CLIENTE no pagare las facturas emitidas dentro del plazo señalado, el monto facturado devengará el interés máximo convencional para operaciones reajustables o no reajustables de 30 (treinta) días, según si la renta se pactó en una unidad de medida reajustable o en pesos, respectivamente, determinado por la CMF o el Organismo que hiciere sus veces. A falta de

ENTEL VERIFICADO JLM GERENCIA LEGAL

LSZ LSZ TMA TMA

mecanismo de determinación del interés máximo convencional señalado, se aplicará la tasa de interés que considere equivalente el Banco Central de Chile.

Los precios acordados con anterioridad no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, el cual será de cargo del CLIENTE y se agregará en la respectiva factura. Asimismo, serán de cargo del CLIENTE todo otro impuesto, contribución, tasa, derecho o gravamen que pudiere afectar el presente Contrato y se recargará en la factura respectiva, a excepción únicamente del impuesto a la renta que grave a ENTEL.

6. PLAZOS DEL CONTRATO

6.1. Normas generales

Los plazos de días establecidos en el presente Contrato, salvo estipulación expresa en contrario, son plazos de días hábiles bancarios, por lo que se excluyen en su cómputo los días sábados y feriados.

Los plazos de meses y años pactados en este Contrato son plazos de períodos calendarios completos. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que, en caso de cumplirse un plazo de meses o años en día inhábil de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, su cumplimiento se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

6.2. Plazo de inicio de los Servicios

El plazo para la instalación y puesta en marcha de cada uno de los Servicios serán indicados en su correspondiente Orden de Servicio.

6.3. Vigencia

La duración del presente Contrato será de 1 año, contado a partir de la fecha del presente instrumento, renovable automática e indefinidamente por períodos de igual duración, pudiendo cualquiera de las partes ponerle término en cualquier momento mediante aviso por escrito dirigida a la otra parte, con a lo menos 60 días de anticipación a la fecha de terminación.

Sin perjuicio de lo anterior, las habilitaciones de los servicios que no hayan cumplido su plazo de contratación, especificado en el Anexo 1 o en las respectivas Ordenes de Servicio, deberán continuar hasta cumplir su respectivo plazo de contratación.

ENTEL VERIFICADO GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

Las Ordenes de Servicio una vez terminada su vigencia inicial, se renovarán automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 1 año, pudiendo cualquiera de las partes en cualquier momento solicitar el término del servicio con una anticipación de 30 días a la fecha en que se requiera su terminación.

El Contrato Marco terminará su vigencia, de pleno derecho y sin necesidad de declaración alguna, al momento de extinguirse la vigencia del mismo y de la última Orden de Servicio.

7. <u>TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO</u>

En el evento de producirse alguna de las causales que se indican en la presente cláusula, la parte diligente podrá poner término ipso facto a la respectiva Orden de Servicio o al presente Contrato según corresponda, sin más trámite ni necesidad de requerimiento judicial previo, en forma inmediata y sin derecho a indemnización alguna por la parte incumplidora o causante de la respectiva causal de término. Sin perjuicio de lo anterior, la parte diligente podrá adoptar las demás acciones legales que estime pertinentes, con el objeto de obtener las indemnizaciones de perjuicios que fueren procedentes en contra de quien ha incumplido el Contrato.

7.1. Causales

La terminación anticipada del Contrato podrá producirse por la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:

(i) Si alguna de las partes, sin mediar causa justificada y aviso previo a la otra parte, suspendiere o interrumpiese la ejecución de cualquiera de las obligaciones que por ella han nacido con motivo de la suscripción del Contrato y además transcurrieren más de 30 (treinta) días desde la fecha de la reconvención de cumplimiento formalmente comunicada por la parte cumplidora sin que se hubiere ejecutado la obligación por la parte incumplidora;

(ii) Si alguna de las partes hubiere sido sometida a cualquiera de los procedimientos concursales contenidos en la Ley 20.720;

(iii) En caso de que la parte o su personal sea culpable de fraude o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones materia del presente Contrato.

LSZ TMA

LSZ TMA

Adicionalmente, ENTEL estará facultada para poner término anticipado al presente Contrato y para suspender de inmediato y sin más trámite el o los Servicios, sin necesidad de recurrir al tribunal a que se refiere este Contrato, en los siguientes casos:

1. No pago de dos o más facturas dentro del plazo convenido. En caso de término por esta causal, ENTEL tendrá la facultad exclusiva de terminar solamente el o los servicios que originan el incumplimiento o todos los servicios amparados en este contrato, aún cuando respecto de ellos no se haya producido incumplimiento alguno de parte del CLIENTE.
2. Por disposición de la autoridad.
3. Por imposibilidad técnica, previamente notificada y justificada al cliente.
4. Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado y siempre que la imposibilidad de prestar el servicio derive de una causal de caso fortuito o fuerza mayor que no sea posible de subsanar por el Proveedor.

Igualmente, en caso de no pago de la factura dentro de los plazos convenidos y a partir de la fecha de vencimiento de dicho plazo, ENTEL estará facultada para suspender los Servicios hasta que el pago sea efectuado.

Asimismo, el no pago de uno o más de los Servicios, dará derecho a ENTEL para suspender, a su arbitrio, el Servicio no pagado o todos los Servicios a que se refiere este Contrato.

La suspensión del o de los Servicios, que tenga su causa en el no pago de alguna de las facturas adeudadas o en un hecho no imputable a ENTEL, no dará lugar a descuentos en la facturación del Servicio, no suspenderá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CLIENTE y no generará ningún tipo de responsabilidad de ENTEL para con el CLIENTE.

La suspensión de él o de los Servicios es sin perjuicio de la terminación de los mismos en los casos que dicha terminación proceda conforme a lo convenido en este Contrato.

ENTEL VERIFICADO GERENCIA LEGAL

LSZ LSZ TMA TMA

7.2. Notificación

Bastará para el efecto de ejercer el derecho contemplado en la presente cláusula y que el Contrato y sus Ordenes de Servicio termine ipso facto, que la parte afectada con motivo del incumplimiento manifieste su decisión en este sentido, mediante el envío de un aviso escrito al contratante incumplidor. Sin perjuicio de lo anterior, la parte diligente deberá de manera previa a dar por terminado el contrato y las Ordenes de Servicio, notificar a la parte incumplidora la ocurrencia del incumplimiento, teniendo la parte incumplidora un plazo de 30 días para subsanar la situación de incumplimiento denunciada.

7.3. Efectos

Producida la notificación escrita respectiva y transcurridos más de 30 (treinta) días sin objetarse la procedencia de la causal de término anticipado por la presunta parte incumplidora, todas las obligaciones se entenderán en lo sucesivo extinguidas ipso facto, para todos los efectos legales, sin ulterior responsabilidad para las partes, salvo aquellas en que expresamente se ha estipulado o que por su naturaleza deban pervivir aun después de extinguida la vigencia del Contrato.

8. <u>CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR</u>

Las partes no serán responsables por el incumplimiento o retardo en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente Contrato, proveniente de causas que puedan ser consideradas fuerza mayor o caso fortuito, conforme al artículo 45 del Código Civil, que impidan o demoren el cumplimiento de una cualesquiera de sus obligaciones.

Con todo, no se considerará fuerza mayor el hecho que el personal de cualquiera de las partes se declare en huelga, paralice sus labores o tenga cualquier otro conflicto, cualquiera sea su causa o motivo. Tampoco se considerará como fuerza mayor las resoluciones emanadas de la autoridad competente que tengan su origen en actos u omisiones de alguna de las partes y su respectivo personal que contravengan la legislación vigente y que impidan o dificulten a dar cabal, oportuno e Integro cumplimiento a las obligaciones que impone este Contrato.

ENTEL VERO ILM GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

Acaecida una causa estimada como fuerza mayor, la parte que desee ampararse en ella deberá notificar a la otra, por escrito y dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles a contar de la fecha de su ocurrencia, describiéndola y señalando fundamentalmente la suspensión o retraso que ella causara en el cumplimiento del Contrato y las medidas que ha tornado para minimizar sus efectos.

Las partes solo estarán facultadas para invocar el caso fortuito o fuerza mayor en el evento que el hecho constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor hubiere acaecido y hubiere sido comunicado a la otra si no se encontraren en mora de cumplir con la respectiva obligación. En todo caso la parte afectada deberá informar a la otra parte cual es el plazo en el que estima que dará cumplimiento a la obligación que se vería afectada por el evento del caso Fortuito a Fuerza Mayor.

9. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

El incumplimiento de una cualquiera de las partes, a una o más de sus obligaciones nacidas con ocasión del presente Contrato, total o parcialmente, la somete a la obligación de indemnizar los perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a la otra parte en conformidad a las reglas especiales que se establecen a continuación:

(i) La parte incumplidora será responsable solo por los daños directos que ocasione a la otra parte como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, o en relación con el mismo, siempre que no estuvieren expresamente excluidos en este Contrato.

(ii) La parte incumplidora no será responsable por los daños imprevistos ni indirectos, de cualquier clase, ni tampoco por los eventuales daños morales o lucro cesante o pérdidas de beneficios esperados.

El Proveedor no será responsable, salvo que le sean imputables, por los daños o perjuicios que puedan producirse en los equipos instalados en las dependencias del Cliente, con ocasión de incendio, robo, hurto, terremotos, fallas eléctricas, inundaciones, actos terroristas o en general todos aquellos hechos que sean considerados de fuerza mayor de acuerdo a lo estipulado en el presente Contrato.

Si por la naturaleza de los Servicios, uno o más equipos de propiedad de una de las partes deben ser ubicados o instalados en dependencias de la otra parte, la parte en cuya dependencias se encuentren los referidos

ENTEL VERIFICADO JLM GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

equipos deberá cuidar de ellos conforme las reglas generales de derecho, el CLIENTE será responsable de todo daño que sufran tales elementos y deberá devolverlos al término del Contrato, en las mismas condiciones en que los recibió, salvo el deterioro que se produjere por el transcurso del tiempo y el uso legítimo de los mismos o sea imputable a la parte que los entregó.

Ninguna de las partes podrá dar en garantía de cualquier tipo los equipos que no sean de su propiedad o celebrar contratos o convenciones en cuya virtud pierda la tenencia de los mismos.

En materia de seguridad de la información/confidencialidad/pérdida de datos o recuperación de software, la responsabilidad de ENTEL sólo aplicará en caso que ENTEL no cumpla por motivos comprobados e imputables exclusivamente a ENTEL.

En todo caso, la responsabilidad total y acumulada de ENTEL derivada directa o indirectamente del presente Contrato, cualquiera sea su naturaleza o motivo, no excederá de un monto equivalente al 10% del valor del servicio que generó la responsabilidad de ENTEL, conforme al contrato o anexo respectivo.

10. NOTIFICACIONES, CORRESPONDENCIA Y AVISOS

Toda notificación, comunicación, solicitud, instrucción o cualquier otro documento que pueda o deba ser entregado por una parte a la otra de conformidad al presente Contrato, será efectuada por escrito y entregada en alguna de las formas siguientes:

i) mediante entrega personal (cuya recepción sea confirmada mediante la firma del destinatario);

ii) mediante correo público o privado certificado; o

iii) mediante correo electrónico.

Las notificaciones se reputarán recibidas, en caso de entrega personal, en la fecha de su entrega; en caso de envió por correo certificado al quinto día posterior a su entrega al correo; y en caso de correo electrónico, al día hábil siguiente a su transmisión, salvo que en dicho plazo sea rechazado por el sistema de notificaciones del receptor.

ENTEL VERIFICADO GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

Para todos los efectos del presente contrato, en particular para la implementación y mantención de los Servicios materia del presente Contrato, todas las notificaciones y demás comunicaciones que se deriven del presente Contrato y no se encuentren contempladas en el procedimiento de reclamos y escalamientos, se considerarán válidamente efectuadas cuando hayan sido dirigidas a las siguientes personas, números telefónicos y direcciones:

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Atencion : Sr Ricardo Jara Recabarren
Domicilio : Av. Costanera Sur 2760, piso 22, comuna de Las Condes
Teléfono : +56998221625
e-mail : rjara@entel.cl

Telefónica Chile S.A.

Atención : Sr. Iván Benavides Richter
Domicilio : Avenida Providencia 111, Comuna de Providencia.
Teléfono : +5692210057
e-mail : ivan.benavides@telefonica.com

Cualquier cambio de encargado o de dirección deberá ser notificada por escrito a la otra parte para tener efecto.

11. IRRENUNCIABILIDAD TÁCITA DE DERECHOS

Si alguna de las partes dejare de exigir el cumplimiento de alguna de las disposiciones del Contrato, ello no será de ninguna manera interpretado como una renuncia a sus derechos, ni en ninguna manera afectará la validez y vigencia del Contrato o el derecho de esa parte para exigir posteriormente el cumplimiento de esa o de cualquier otra estipulación del Contrato. El ejercicio singular o parcial de algún derecho, poder o privilegio no podrá impedir o evitar el ejercicio posterior de cualquiera de ellos. La renuncia de alguna de las partes solo tendrá efecto si consta por escrito y ha sido aceptada por la otra parte de la misma manera.

ENTEL VERIFICADO GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

12. DIVISIBILIDAD

En el evento que una o más de las cláusulas o estipulaciones del presente Contrato fueren estimadas como nulas o inválidas por sentencia judicial firme y ejecutoriada, las partes declaran expresamente que dicho fallo no afectará en modo alguno a las demás cláusulas del presente instrumento, las cuales permanecerán siendo total y absolutamente válidas para todos los efectos legales, si ello fuere posible.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que alguna autoridad declarase ilegal o sancione de alguna manera el todo o parte del presente Contrato, o se pretenda que los términos y condiciones del mismo deban modificarse en todo o parte, el Proveedor y Telefónica deberán ejercer todos los recursos y defensas posibles, tanto judiciales como administrativas, que les permitan mantener el Contrato en los términos, prestaciones recíprocas, consideraciones comerciales y espíritu en general que las partes han tenido en consideración al momento de suscribirlo. En caso de que ello no sea posible, cualquiera de las partes tendrá la opción de terminar anticipadamente el presente Contrato sin que la otra parte pueda reclamar, por ello, indemnización de perjuicios de naturaleza alguna a su favor.

Si se terminase el Contrato en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, las partes se obligan a suscribir un nuevo Contrato y las Ordenes de Servicio que corresponda en reemplazo del presente instrumento, en los términos necesarios para cumplir con el espíritu y texto de este Contrato, en especial en lo relacionado con el precio y duración de los Servicios que en cada acto se contrataran.

13. CONFIDENCIALIDAD

Para los efectos de este Contrato se entiende como "Información Confidencial" todo antecedente, documento o información relacionada al presente Contrato y a su contenido, incluyendo la información de haberse otorgado el presente Contrato entre las partes.

Las partes se obligan a mantener a salvo y en reserva la Información Confidencial a que tengan acceso, utilizando a lo menos los cuidados y resguardos que utilice para la protección de su propia información confidencial, pero en ningún momento de un estándar inferior a los

LSZ TMA

LSZ TMA

esfuerzos que despliegue una empresa razonable para proteger su información altamente confidencial y en particular:

(i) deberá tomar todas las medidas necesarias pare proteger la Información Confidencial o evitar su divulgación o uso no autorizado por terceros,

(ii) deberá mantener en custodia, todos y cada uno de los documentos, cintas magnéticas u otros medios de intercambio de información o documentación relativos al presente Contrato, que hubieren recibido de la otra parte;

(iii) deberá limitar la revelación de Información Confidencial solamente a aquellas personas a que sea necesario entregarles tal Información Confidencial para efectos de la ejecución del Contrato, ya que es la intención de las partes que la Información Confidencial no sea conocida por la gran mayoría de los empleados de las partes;

(iv) no revelará el hecho que ha suscrito el presente Contrato ni podrá efectuar publicaciones en periódicos o de otra manera publicitar la existencia de este acuerdo;

(v) en el momento en que una parte sea legalmente requerida (por parte de autoridad competente en uso de sus atribuciones y el requerimiento respectivo fuere obligatorio) para revelar la Información Confidencial, esa parte deberá, dentro de los recursos que establezca la Ley, evitar revelar la Información Confidencial, y además, siempre que le fuera legalmente posible, deberá notificar inmediatamente a la otra parte de esta circunstancia, pero siempre con anterioridad a la divulgación, para que pueda la parte propietaria de la Información Confidencial solicitar medidas de protección apropiadas; y

(vi) en caso de terminación del presente Contrato, las partes deberán devolver toda la información Confidencial que obre en su poder, junto con todas sus copias, dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes al término del Contrato.

(vii) La obligación de confidencialidad aplicará durante la vigencia de este Contrato y hasta 3 años después de terminado respecto de cada Orden de Servicio.

14. <u>DECLARACION</u>

Las partes declaran que las condiciones y términos contenidos en el presente Contrato y en sus respectivas Órdenes de Servicio, han sido el resultado de negociaciones conducidas entre ambas, a la cual han concurrido en

ENTEL VERIFICADO JLM GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

forma igualitaria, en condiciones de negociación de equilibrio y plenamente informadas en todos sus aspectos.

15. JURISDICCIÓN Y PRORROGA DE COMPETENCIA

Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes se someten desde luego a la jurisdicción de los tribunales con competencia en la comuna y ciudad de Santiago, fijando para este efecto domicilio especial en esta ciudad. Al presente Contrato se le aplicará la ley vigente en Chile.

16. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ANTI-CORRUPCIÓN

16.1 Cada Parte se compromete, reconoce y garantiza que:

a) Cada Parte, como cualquiera de las sociedades o personas que la controlan, así como sus filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes relacionados de alguna manera con este Contrato, cumplirán en todo momento durante el Contrato (incluyendo, en su caso, la adquisición de los productos y/o contenidos que estuvieren relacionados con el suministro de bienes y/o prestación de servicios objeto de este Contrato) con todas las leyes, estatutos, reglamentos y códigos que le sean aplicables en materia de lucha contra la corrupción, incluyendo, en cualquier caso y sin limitación, si le fuere aplicable, la Ley de los Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (colectivamente, "Normativa sobre Lucha contra la Corrupción");

b) Con relación al Contrato, ni la Parte ni ninguna de las sociedades o personas que la controlan, ni las filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes, ofrecerán, prometerán o entregarán, ni a la fecha de entrada en vigor del presente Contrato han ofrecido, prometido o entregado, directa o indirectamente, dinero u objetos de valor a (i) ningún "Funcionario Público" a fin de influir en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, de obtener una ventaja indebida; (ii) cualquier otra persona, si se tiene conocimiento de que todo o parte del dinero u objeto de valor será ofrecido o entregado a un Funcionario Público para influir en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, obtener una ventaja indebida, o (iii) a cualquier otra persona, a fin de inducirle a actuar de manera desleal o, de cualquier modo, inapropiada;

c) Cada Parte conservará y mantendrá libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados con relación a este Contrato;

LSZ TMA

LSZ TMA

d) Cada Parte dispone de, y mantendrá en vigor durante la vigencia de este Contrato, políticas o procedimientos propios para garantizar el cumplimiento de la Normativa sobre Lucha contra la Corrupción, y suficientes para asegurar razonablemente que cualquier violación de dicha Normativa sobre Lucha contra la Corrupción se prevendrá, detectará y disuadirá;

e) Cada Parte comunicará de inmediato a la otra, el eventual incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones descritas en los párrafos (a), (b) y (c) de esta Cláusula 17.1. En dicho caso de incumplimiento, la Parte cumplidora se reserva el derecho de exigir a la incumplidora, la inmediata adopción de medidas correctivas apropiadas.

f) A efectos aclaratorios, las manifestaciones, garantías y compromisos de cada Parte, recogidos en esta cláusula 17.1 serán aplicables de manera íntegra a cualesquiera terceros sujetos al control o influencia de la misma, o que actúen en nombre de ella, con relación al Contrato; de forma que cada Parte manifiesta que ha adoptado las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de lo anterior por parte de dichos terceros. Asimismo, ningún derecho u obligación, así como ningún servicio, a ser prestado por una Parte, con relación al Contrato, será cedido, transferido o subcontratado a cualquier tercero sin el previo consentimiento por escrito de la otra;

g) Cada Parte certificará que cumple con esta Cláusula 16.1 periódicamente, según sea requerido por la otra.

16.2 Incumplimiento.

a) El incumplimiento de esta cláusula 17 se considerará un incumplimiento grave de este Contrato. En el caso de producirse dicho incumplimiento, salvo que el mismo fuera corregido según lo dispuesto en el apartado 17.1. (e) de la presente Cláusula, este Contrato podrá ser inmediatamente suspendido o resuelto por la Parte Cumplidora, y cualquier reclamación de pago por la Parte incumplidora, podrá ser desestimada por la Parte Cumplidora.

b) En la medida en que la Ley lo permita, la Parte incumplidora indemnizará y mantendrá indemne a la Parte cumplidora de todas y cada una de las reclamaciones, daños y perjuicios, pérdidas, penalizaciones y costes (incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados) y de cualquier gasto derivado de o relacionado con un incumplimiento por parte de la incumplidora, de sus obligaciones contenidas en el apartado 16.1 de la presente Cláusula.

LSZ TMA

LSZ TMA

16.3 Cada Parte tendrá el derecho de auditar el cumplimiento por parte de la otra, de sus obligaciones y manifestaciones recogidos en el apartado 16.1 de la presente Cláusula. Cada Parte cooperará totalmente en cualquier auditoría, revisión o investigación realizada por, o en nombre de la otra Parte.

16.4 En cumplimiento de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y conforme a los delitos que actualmente contempla, a saber, lavado de activos (art.27 ley 19.913); financiamiento del terrorismo, (art. 8 ley 18.314); y los siguientes delitos regulados en el Código Penal: cohecho y receptación (arts. 250 y 251 bis y 456 bis A); corrupción entre particulares (Art. 287 bis y ter), administración desleal (Artículo inc.11), negociación incompatible (Artículo 240 Código Penal) y apropiación indebida (Artículo 470 inc. 1) y sin perjuicio de aquellos que el legislador pueda incorporar expresamente, ENTEL mantiene implementado un Modelo de Prevención, con políticas de control y fiscalización y ha designado como Encargado de Prevención al Gerente Legal de Compliance, quien cuenta con plena autonomía en esta materia, y será el responsable de la aplicación y control del Modelo de Prevención, y el encargado de recibir e investigar las denuncias que sobre estas materias se presenten a través de los distintos canales operativos en la Empresa.

En atención a lo mencionado precedentemente, el CLIENTE declara que en cumplimiento de la Ley N°20.393, tomará todas las medidas de control que el MDP de ENTEL establezca o exija y que si alguno de los delitos mencionados en dicha ley es cometido por personas naturales que estén bajo la supervisión directa de alguno de los dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración del CLIENTE, efectuará las denuncias que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad legal de los infractores.

En consecuencia, el CLIENTE se obliga a hacer cumplir, con el máximo celo, a sus trabajadores, colaboradores, funcionarios o dependientes, agentes, contratistas y prestadores de servicios, toda la normativa relacionada con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho quedando obligado, además, a notificar en forma inmediata a ENTEL, del inicio de cualquier investigación que la afectare, relacionada con alguna de estas materias.

El incumplimiento de la obligación asumida en la presente clausula será causal de terminación anticipada del presente contrato, y dará lugar al resarcimiento de los

ENTEL VERIFICADO JLM GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

perjuicios y cobro de las indemnizaciones convenidas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que fueren aplicables.

17. CESIÓN

17.1 Una Parte no podrá ceder o traspasar, total o parcialmente, su posición contractual, así como cualquier derecho u obligación derivado del presente Contrato, sin el asentimiento previo, expreso y por escrito de la otra.

17.2 No obstante, una Parte podrá ceder o traspasar, total o parcialmente, su posición contractual, así como cualquier derecho u obligación derivado del presente Contrato, para lo cual no necesitará el asentimiento por escrito de la otra Parte a favor de cualquier empresa que, directa o indirectamente, sea controlante de, esté controlada por, o se encuentre bajo control común con dicha Parte o, en general, cualquier empresa que forme parte de su grupo empresarial.

18. RESPONSABILIDAD PENAL LEY 20.393

El Cliente declara que no mantiene causas judiciales que se encuentren pendientes o que estén ejecutoriadas, relacionadas con los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Del mismo modo, declara y asegura conocer y haber dado cumplimiento a la señalada Ley, obligándose a mantener dicho cumplimiento durante toda la vigencia del presente contrato.

19. TITULOS

Los títulos de las cláusulas que se contienen en este Contrato, incluyendo sus anexos y Órdenes de Servicio, solo se incluyen por conveniencia y de ninguna manera podrán interpretarse como parte de aquel o como una limitación del alcance de la cláusula pertinente.

20. PERSONERIAS

La personería de don Sebastián Domínguez y de don Pablo Guerrero Reyes para representar en este acto a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., consta en escritura pública de fecha 14 de junio de 2023 otorgada en la Notaría de Nancy de la Fuente Hernández.

ENTEL VERIFICADO JLM GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

La personería de don Rafael Zamora Sanhueza para representar en este acto a Telefónica Chile S.A., consta en escritura pública de fecha 30 de junio de 2023, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Andres Felipe Rieutord Alvarado..

21. <u>EJEMPLARES</u>

Este Contrato se otorga en dos ejemplares originales de igual contenido, tenor y fecha, quedando una en poder de cada parte o mediante firma electrónica.

SEBASTIAN DIEGO DOMINGUEZ PHILIPPI (20 sep. 2023 15:42 ADT)

Sebastián Dominguez Philippi

Vicepresidente de Tecnología y Operaciones

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Pablo Guerrero Reyes

Gerente Depto. Mercado Mayorista

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Rafael Zamora Sanhueza

Representante Legal

Telefónica Chile S.A.

ENTEL VºBº JLM GERENCIA LEGAL

LSZ TMA

LSZ TMA

ANEXO 1

Listado de Servicios prestados a favor de El Cliente

LSZ TMA

LSZ TMA

N°	COMPRADOR	PROVEEDOR	CODIGO DE SERVICIO ENTEL	RENTA
1	TCHILE	ENTEL S.A	70618751	160,00
2	TCHILE	ENTEL S.A	10000154125	4,50
3	TCHILE	ENTEL S.A	10000158921	26,10
4	TCHILE	ENTEL S.A	10000200191	6,00
5	TCHILE	ENTEL S.A	10000285725	11,30
6	TCHILE	ENTEL S.A	10000453172	10,60
7	TCHILE	ENTEL S.A	10000488730	9,00
8	TCHILE	ENTEL S.A	10000490652	7,00
9	TCHILE	ENTEL S.A	10000528815	6,60
10	TCHILE	ENTEL S.A	10000528964	9,00
11	TCHILE	ENTEL S.A	10000529577	6,60
12	TCHILE	ENTEL S.A	10000539272	9,00
13	TCHILE	ENTEL S.A	10000539278	9,00
14	TCHILE	ENTEL S.A	10000558180	7,00
15	TCHILE	ENTEL S.A	10000562585	9,16
16	TCHILE	ENTEL S.A	10000573479	6,87
17	TCHILE	ENTEL S.A	10000573482	8,00
18	TCHILE	ENTEL S.A	10000574254	8,00
19	TCHILE	ENTEL S.A	10000574393	9,16
20	TCHILE	ENTEL S.A	10000577098	14,00
21	TCHILE	ENTEL S.A	10000591756	8,00
22	TCHILE	ENTEL S.A	10000592098	9,16
23	TCHILE	ENTEL S.A	10000597036	10,00
24	TCHILE	ENTEL S.A	10000597621	38,95
25	TCHILE	ENTEL S.A	10000606774	10,00
26	TCHILE	ENTEL S.A	10000608743	8,00
27	TCHILE	ENTEL S.A	10000611134	8,00
28	TCHILE	ENTEL S.A	10000611145	8,00
29	TCHILE	ENTEL S.A	10000611152	8,00
30	TCHILE	ENTEL S.A	10000611811	8,00
31	TCHILE	ENTEL S.A	10000619627	8,00
32	TCHILE	ENTEL S.A	10000632197	7,64
33	TCHILE	ENTEL S.A	10000632198	7,64
34	TCHILE	ENTEL S.A	10000638732	7,82
			TOTAL	484,10

ENTEL VERA ILM GERENCIA LEGAL

LSZ

LSZ

TMA

TMA

N°	COMPRADOR	CODIGO DE SERVICIO ENTEL	FASES	RENTA MENSUAL
1	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627397	F1	14,02
2	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627399	F1	14,02
3	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627402	F1	14,02
4	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627404	F1	14,02
5	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627443	F1	14,02
6	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000628972	F1	14,02
7	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000633976	F1	14,02
8	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627413	F1	14,38
9	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627412	F1	14,56
10	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631531	F2	14,64
11	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631535	F2	14,64
12	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631537	F2	14,64
13	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631546	F2	14,64
14	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631559	F2	14,64
15	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631572	F2	14,64
16	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631629	F2	14,64
17	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631643	F2	14,64
18	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631667	F2	14,64
19	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631692	F2	14,64
20	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631693	F2	14,64
21	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637959	F3	14,64
22	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637997	F3	14,64
23	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000638041	F3	14,64
24	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000640842	F2	14,64
25	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631690	F2	14,67
26	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631538	F2	14,75
27	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627470	F1	14,94
28	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637969	F3	15,03
29	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627438	F1	15,07
30	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627469	F1	15,1
31	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631687	F2	15,19
32	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627468	F1	15,21
33	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637975	F3	15,25
34	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627423	F1	15,28
35	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631540	F2	15,35
36	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637945	F3	15,44
37	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000640841	F2	15,7
38	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637960	F3	16,16
39	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627444	F1	16,44
40	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637948	F3	16,79
41	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000638040	F3	16,83
42	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627422	F1	17,5
43	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631691	F2	18,15
44	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000627430	F1	18,59
45	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637978	F3	20,21
46	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631532	F2	20,78
47	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637976	F3	21,13
48	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000631672	F2	21,45
49	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000637987	F3	27,56
50	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000625891	F1	38,8
51	TCHILE-RESPALDOS MOVILES	10000647052	F2	38,8
		TOTAL		852,85

ENTEL VºBº JLM GERENCIA LEGAL

LSZ
LSZ

TMA
TMA

Santiago __ de ___ de 202_

ANEXO 2
ORDEN DE SERVICIO

Estimado
(Nombre del representante)
(Cargo)
(Nombre de la empresa)
Presente.-

Ref.: Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones suscrito con fecha _____

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, informamos a usted que **Telefónica Empresa Chile S.A, en adelante Telefónica o TCH Movistar** prestará el servicio correspondiente a _____ (en adelante, los "Servicios"), en dirección _____, El detalle de los servicios contratados es el siguiente:

Razón social: _____

RUT cliente: _____

N° Proyecto : _____
EJECUTIVO COMERCIAL: _____
CONTACTO TECNICO: _____
Dirección: _____

PLAZO DE CONTRATACION: _____
RENTA MENSUAL: _____
Servicio Solicitado _____

LSZ TMA
LSZ TMA

Para efectos de estos Servicios, será de aplicación las condiciones establecidas en el Contrato.

Agradecemos el apoyo y compromiso, **Atentamente**

Firma Representante
TELEFONICA CHILE

LSZ TMA

LSZ TMA